

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N°003123.....

Tocache, **11 DIC 2024**

Vistos: El Decreto Legislativo N° 276; la Ley N° 29409 y su modificatoria por Ley N° 30807 y el VIR-2024031337.

CONSIDERANDO:

Que con VIR-2024031337, de fecha 04 de octubre del 2024, mediante Oficio N° 302-2024-I.E."NRA"-NP-D, el Director de la I.E. "Nicanor Reategui Del Aguila", remite la solicitud de licencia con goce de por paternidad del servidor Jhon HUAYAMI PEREZ, el cual adjunta el Acta de Nacimiento de su menor hijo;

Que, el artículo 24° literal a) del Decreto Legislativo 276, establece como un derecho para los servidores públicos de carrera lo siguiente: (...) e) Hacer uso de permisos o licencias por causas justificadas o motivos personales, en la forma que determine el reglamento;

Por su parte el Decreto Supremo N° 05-90-pcm, que reglamenta el Decreto Legislativo N° 276, en su artículo 109° señala que entiéndase por licencia a la autorización para no asistir al centro de trabajo uno o más días. El uso del derecho de licencia se inicia a petición de parte y está condicionado a la conformidad institucional. La licencia se formaliza con la resolución correspondiente;

Que, mediante Ley N° 29409 y su modificatoria por Ley N° 30807 - Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada, en su artículo 1° señala que tiene derecho del trabajador de la actividad pública y privada, incluidas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en armonía con sus leyes especiales, a una licencia remunerada por paternidad, en caso de alumbramiento de su cónyuge o conviviente, a fin de promover y fortalecer el desarrollo de la familia;

Asimismo, el numeral 2.1 del artículo 2° de la citada ley, señala que la licencia por paternidad a que se refiere el artículo 1 es otorgada por el empleador al padre por diez (10) días calendario consecutivos en los casos de parto natural o cesárea. Salvo casos especiales los plazos son distintos;

Que, el reglamento de la Ley N° 29409 aprobado por Decreto Supremo N° 014-2010-TR; en su artículo 2° señala que la licencia por paternidad consiste en el derecho que tiene el trabajador a ausentarse de su puesto de trabajo con ocasión del nacimiento de su hijo o hija, con derecho a remuneración. Es otorgada a los trabajadores que prestan labores en las distintas entidades y empresas de los sectores público y privado, cualquiera sea el régimen laboral o régimen especial de contratación laboral al que pertenezcan;

Que, con Memorando N° 148-2024-GRSM/DO. UE303/RRHH, de fecha 15 de octubre del 2024, la Responsable de Gestión de Recursos Humanos, remite la solicitud revisada de don Jhon HUAYAMI PEREZ, para proyectar la resolución de licencia con goce de haber, vigencia del 02.10.2024 al 11.10.2024, por 10 días, por motivo de paternidad;

De conformidad con la Ley General de Educación N° 28044, D.L. N° 276, Ley de Bases de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, D.S.



003123

Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa, Ley 31953 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1.- CONCEDER, licencia con goce de remuneración al trabajador que a continuación se indica;

APELLIDOS Y NOMBRES / CODIGO MODULAR	MOTIVO DE LICENCIA	DIAS DE LICENCIA				VIGENCIA	CARGO CENTRO TRABAJO	LUGAR, DISTRITO Y PROV.
		CON GOCE		S/ G	TO TAL			
		G/I	ES SALUD					
HUAYAMI PEREZ, Jhon DNI N° 80682156 VIR-2024031337	Paternidad	10	-	-	10	Del 02.10.2024 al 11.10.2024	Trabajador de Servicio de la I.E. "Nicanor Reategui Del Aguila"	Nuevo Progreso -Tocache

ARTICULO 2.- AFÉCTESE a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo al Texto Único Ordenado del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone la Ley 31953 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.

ARTICULO 3.-ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese

Dra. ISELA SIERRALTA PINEDO
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/RGRR.HH.
SVTM/NEXUS